

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1377 -
1379/2531

นางละเมียด เผ่าพันธ์
นางประเทือง ไทยสวัสดิ์
นางประเทือง ไทยสวัสดิ์ ที่ 1 นางตาบ
โตรอด ที่ 2

โจทก์
จำเลย

นายสะโอมุ กลับดี ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง
ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 88

ความว่า เนื่องด้วยปรากฏว่า โจทก์และนายวินิจน้อยสฤติย์พยานโจทก์ เบิกความในคดีนี้เป็นเท็จหลายประการขัดกับที่ได้ให้การไว้ต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาซึ่งจำเลยทั้งสามกับพวกเป็นผู้เสียหายได้ร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับโจทก์ในข้อหาฉ้อโกงประชาชนไว้ ดังปรากฏตามสำเนาสำนวนการสอบสวนซึ่งมีคำให้การของนางละเมียด เผ่าพันธ์และนายวินิจน้อยสฤติย์ ที่เสนอมาท้ายคำร้องนี้ ซึ่งจำเลยอ้างว่าไม่สามารถยกขึ้นอ้างในศาลชั้นต้นได้เนื่องจากพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ แต่จำเลยก็ได้ยื่นไว้ต่อศาลอุทธรณ์ด้วยแล้ว จึงขอศาลฎีกาได้โปรดรับเอกสารสำเนาสำนวนการสอบสวนดังกล่าวไว้เพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 68)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ โจทก์เป็นบุคคลรายเดียวกัน ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนางประเทืองไทยสวัสดิ์นางตาบโตรอดและนายสะโอมุ กลับดี เป็นจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 33,000 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 15 ต่อปี คิดจากต้นเงิน 30,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระหนี้เสร็จ ให้จำเลยที่ 2ชำระเงิน 44,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปีคิดจากต้นเงิน 40,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงิน 22,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี คิดจาก
ต้นเงิน 20,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้ยกฟ้องแย้งของ
จำเลยทั้งสามศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์คืนโฉนดที่ดินเลขที่
6298,4746 และ 4275 ตามฟ้องแย้งให้แก่จำเลยที่ 1 ที่ 2และที่ 3 ตามลำดับ

โจทก์ฎีกา (อันดับ 64)

จำเลยทั้งสามยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้รับเอกสารสำเนาสำนวนการสอบสวนมารวมไว้ใน
สำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้รับเอกสารสำเนาสำนวนการสอบสวนมารวมไว้ใน
สำนวนเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ